Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Wahyudi als Yudi Bin H. Musyawarah;
Tempat lahir	: Tanah Abang;
Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun 2 Bulan / 18 Agustus 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tanah Abang Rt.02 Rw.1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;

Terdakwa Muhammad Wahyudi als Yudi Bin H. Musyawarah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Janauri 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Banua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anyar Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2020 Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH (Alm)** selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
   - 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram),
   - 1 (satu) buah buku catatan,
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih,
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

--------Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI dan saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) serta Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa tanah Abang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sedang berada di rumah Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sebagai anak buah atau membantu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL untuk menjualkan sabu-sabu milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL tersebut kepada pembeli dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan menurut keterangan dari saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI bahwa sabu-sabu yang dijualnya kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI tersebut sebelumnya membelinya kepada Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.
- Bahwa pada saat petugas berada ditempat Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL waktu itu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL berhasil melarikan dan yang ada saat itu terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sehingga petugas melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver yang kesemuanya adalah milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa tanpa ijin bersepakat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap kepemilikan sabu-sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.20.1070 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Halida Endrawati,S.F,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI dan saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) serta Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

-------Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI dan saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) serta Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Desa tanah Abang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan bahwa terjadi peredaran narkotika di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 wita melakukan penangkapan terhadap Sdr. FITRIADI Als YADI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu dan waktu itu petugas diberitahu oleh Sdr. FITRIADI Als YADI bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan setelah itu petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI dan waktu itu saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI menerangkan bahwa sabu-sabu yang dijualnya kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI tersebut sebelumnya membelinya kepada Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.

- Bahwa atas petunjuk dari saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI kemudian petugas mendatangi ketempat Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL dan waktu itu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL berhasil melarikan dan yang ada waktu itu saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI bersama terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH sehingga petugas melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver yang kesemuanya adalah milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa tanpa ijin bersepakat terhadap kepemilikan sabu-sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.20.1070 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Halida Endrawati,S.F,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI dan saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) serta Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

--------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIF MASARIES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saya jadi saksi dalam perkara ini, karena saya dan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Desa tanah Abang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa terdakwa ditangkap karena bermula terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sedang berada di rumah Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sebagai anak buah atau membantu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL untuk menjualkan sabu-sabu milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL tersebut kepada pembeli dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saya dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedapatan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan menurut keterangan dari saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI bahwa sabu-sabu yang dijualnya kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI tersebut sebelumnya membelinya kepada Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.

- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap dalam jual beli sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saja tidak ada melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi DEDDY HEYADI, SE., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saya jadi saksi dalam perkara ini, karena saya dan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Desa tanah Abang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa terdakwa ditangkap karena bermula terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sedang berada di rumah Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sebagai anak buah atau membantu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL untuk menjualkan sabu-sabu milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL tersebut kepada pembeli dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saya dan saksi ARIF MASARIES yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan menurut keterangan dari saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI bahwa sabu-sabu yang dijualnya kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI tersebut sebelumnya membelinya kepada Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.

- Bahwa waktu itu petugas ada menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari yang berwenang terhadap dalam jual beli sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saja tidak ada melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Tanah Abang Rt.002 Rw.001 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar saya bersama dengan anak MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kejadiannya bermula saya bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sedang berada di rumah Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw.1 Kecamatan Matraman Kabupaten banjar mana saya dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sebagai anak buah atau membantu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL untuk menjualkan sabu-sabu milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL tersebut kepada pembeli dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE.,SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan menurut keterangan dari saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI bahwa sabu-sabu yang dijualnya kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI tersebut sebelumnya membelinya kepada Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat petugas berada ditempat Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL waktu itu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL berhasil melarikan diri dan yang ada saat itu saya bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sehingga petugas melakukan penangkapan serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10.22 gram (berat bersih 9,02 gram), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver yang kesemuanya adalah milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL, selain itu juga petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh karena saya tanpa ijin bersepakat terhadap kepemilikan sabu-sabu sehingga saya beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saya sudah melakukan sekitar 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
-

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram),
- 1 (satu) buah buku catatan,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih,
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru,
- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa tanah Abang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, bermula MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAIKAL Bin YUNANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sedang berada di rumah Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sebagai anak buah atau membantu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL untuk menjualkan sabu-sabu milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL tersebut kepada pembeli dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan menurut keterangan dari saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI bahwa sabu-sabu yang dijualnya kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI tersebut sebelumnya membelinya kepada Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.

- Bahwa pada saat petugas berada ditempat Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL waktu itu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL berhasil melarikan dan yang ada saat itu terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sehingga petugas melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver yang kesemuanya adalah milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa tanpa ijin bersepakat terhadap kepemilikan sabu-sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.20.1070 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Halida Endrawati,S.F,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI dan saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) serta Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat cecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. <u>Unsur Setiap orang</u> :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. <u>Unsur Percobaan atau permufakatan jahat cecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Desa tanah Abang Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, bermula MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita sedang berada di rumah Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar, yang mana terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sebagai anak buah atau membantu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL untuk menjualkan sabu-sabu milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL tersebut kepada pembeli dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi ARIF MASARIES dan saksi DEDDY HERYADI, SE, SH yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI (disidangkan dalam berkas terpisah) dan menurut keterangan dari saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI bahwa sabu-sabu yang dijualnya kepada Sdr. FITRIYADI Als YADI tersebut sebelumnya membelinya kepada Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL yang beralamat di Desa Tanah Abang Rt.2 Rw. 1 Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar.

Bahwa pada saat petugas berada ditempat Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL waktu itu Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL berhasil melarikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan yang ada saat itu terdakwa MUHAMMAD WAHYUDI Als YUDI Bin H. MUSYAWARAH bersama saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI sehingga petugas melakukan penangkapan serta menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram), 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver yang kesemuanya adalah milik Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun oleh karena terdakwa tanpa ijin bersepakat terhadap kepemilikan sabu-sabu sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP.Nar.K.20.1070 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Halida Endrawati,S.F,Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZKI HAIKAL Als HAIKAL Bin YUNANI dan saksi SAMSURI Als SURI Bin RUSLI (disidangkan dalam berkas terpisah) serta Sdr. FAISAL MAULANI Als FAISAL (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram), 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih pelajar (kartu pelajar terlampir di SMA Negeri 1 Matramana;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Wahyudi als Yudi Bin H. Musyawarah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,22 gram (berat bersih 9,02 gram),
   - 1 (satu) buah buku catatan,
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver
   - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam,
   - 1 (satu) buah dompet warna coklat,
   - 1 (satu) buah Iphone merk Aple warna putih,
   - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru,

   Dirampas untuk dimusnahkan.

   -Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

   Dirampas Untuk Negara.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **1 Pebruari 2021**, oleh kami, **Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H** dan **Daru Swastika Rini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Noor Kamariah.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Hj. Dewi Kurniati, S.H.,M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.	**Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.**
Daru Swastika Rini, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hj. Noor Kamariah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)